

1502462-50.2020.8.26.0616

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301601/2020 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 15026120 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 122/20/638 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502462-50.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502462-50.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301601/2020 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 15026120 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 122/20/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2301601 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2301601 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 122/20/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DA SILVA SIQUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

PATRICK DA SILVA SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da lei 11343/06, pois, dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 08h10min, na Rua Doutor Francisco Soares Marialva, altura nº 100, Jundiapéba, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, a saber: (i) 30 (trinta) porções de cocaína, com peso líquido de 23,18g - lacre

1114008 e; (ii) 23 (vinte e três) porções de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com peso líquido de 81,38g - lacre 1114113, sem autorização legal ou regulamentar.

Notificação do acusado à fl.145. Resposta preliminar às fls.238/239.

Denúncia recebida à fl.240.

O acusado ofertou resposta à acusação à fl.248 e fl.297.

Reafirmado o recebimento da denúncia, o processo seguiu regularmente processamento, eis que ausentes hipóteses de absolvição preliminar (fls.298).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 08/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo do Instituto de Criminalística de fls.163/165, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

A policial militar Cristiane Harumi Yamamoto Perón narrou que estavam em patrulhamento e visualizamos o acusado parado, que, com a aproximação da viatura demonstrou nervosismo. Abordado, em revista pessoal, no elástico de sua cueca, estavam dois sacos de entorpecentes. Tinha dinheiro também.

O réu, em juízo, confessou os fatos. Disse que estava há uma semana fazendo o tráfico com as mesmas pessoas que eu fui vender em Suzano. Não sei dizer o nome dos vendedores.

Como se vê, a confissão do réu é corroborada pelas provas testemunhais carreadas aos autos.

A policial militar prestou depoimento seguro e coeso, apontando o acusado como autor do delito em tela.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Destaca-se que a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), merece maior reprovação, pois trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública.

Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. No caso em tela, o acusado, não obstante primário, encontra-se envolvido com atividades criminosas, eis que recentemente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes (fls.316/317), sendo incabível a concessão do benefício.

Ademais, conforme se depreende de sua confissão, há dedicação à atividade criminosa, eis que, após ser preso por este processo e receber a liberdade provisória, foi novamente preso na cidade Suzano, pela prática do mesmo delito, e, conforme disse, envolvendo os mesmos indivíduos.

Certas, portanto, autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e o que está previsto no artigo 42, da Lei Antidrogas, e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, mantenho a pena no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a menoridade relativa, mas em

virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da lei de Drogas, conforme ora fundamentado.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para a prevenção e repressão do caso concreto.

"O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal." STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu PATRICK DA SILVA SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública. Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 14/15).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: sacola plástica (fls.14/15). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado

de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

Sentença em audiência. Dou as partes por intimadas.

Mogi das Cruzes, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA